

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3939/2541

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตร จอม พระ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 148

ในคดีอาญาโจทก์มีคำขอให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันคืน หรือใช้ราคาทรัพย์สิน แก่ผู้เสียหาย แต่คำพิพากษาในคดีอาญาไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งด้วยหรือไม่ เมื่อคำพิพากษาคดีส่วนอาญาไม่ได้วินิจฉัยใน ประเด็นนี้ไว้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนข้าวเปลือกที่ฝากไว้ ถ้าคืนไม่ได้ ให้ชดใช้ราคา ข้าวเปลือกเป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ฝากไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน เมื่อจำเลยยังไม่คืนทรัพย์สินที่รับฝาก โจทก์มีสิทธิติดตามเรียกคืนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ โจทก์อยู่ ส่วนการให้ชดใช้ราคานั้นเป็นขั้นตอนที่โจทก์จะขอบังคับคดีเอาแก่จำเลย เมื่อจำเลยคืนทรัพย์สินที่ฝากไม่ได้ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าจากจำเลยเพื่อเก็บข้าวเปลือกของโจทก์ที่รับซื้อไว้จากชาวนา โดยจำเลยรับรองว่าจะเก็บรักษาข้าวเปลือก

ตามชนิด จำนวน น้ำหนักมิให้เปลี่ยนแปลงหรือผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าเกิดเสียหาย สูญหายขึ้นจำเลยต้องรับผิดชอบและชดใช้ราคา โจทก์รับซื้อข้าวเปลือกพุงราคาจาก ชาวนา แล้วนำเข้าเก็บในฉางของจำเลย เป็นข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,081,468.08 กิโลกรัมต่อมาโจทก์สั่งให้จำเลยจ่ายข้าวเปลือกดังกล่าวบางส่วนออกจากฉางส่งมอบให้แก่ฉางและโรงสีที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์เพื่อนำไปแปรสภาพเป็นข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ หลายคราว เมื่อครบกำหนดสัญญาโจทก์ตรวจสอบพบว่าข้าวเปลือกของโจทก์ชนิดต่าง ๆ เมื่อหักข้าวเปลือกที่ยุบตัวตามสภาพแล้วข้าวเปลือกขาดไปจากฉางของจำเลย ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชดใช้ราคาข้าวเปลือกที่ขาดหายไปหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยคืนข้าวเปลือกให้แก่โจทก์ หากจำเลยคืนข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ไม่ได้ ให้จำเลยชำระราคาข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 294,663.51 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1074/2528 ของศาลชั้นต้น และคดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า โจทก์มาฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบทางแพ่งคดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำแต่คดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาแรกที่ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำ กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1704/2528 ของศาลชั้นต้นดั่งที่จำเลยแก้ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า แม้ในคดีอาญาดังกล่าวพนักงานอัยการโจทก์มีคำขอมาด้วยว่า ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายด้วยก็ตาม แต่คำพิพากษาในคดีอาญาไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในคดีดังกล่าวต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง ด้วยหรือไม่ เมื่อคำพิพากษาคดีส่วนอาญาไม่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้ไว้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ข้อต่อสู้จำเลย จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยคืนข้าวเปลือกที่ฝากไว้ถ้าคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาข้าวเปลือก เป็นกรณีที่ โจทก์ใช้สิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ฝากไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่เรียกร้องให้ จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นเมื่อจำเลยยังไม่คืนทรัพย์สินที่รับฝาก โจทก์ก็มี สิทธิติดตามเรียกคืนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อยู่ ส่วนการให้ชดใช้ราคานั้นเป็นขั้นตอนที่โจทก์จะขอบังคับคดีเอาแก่จำเลยเมื่อจำเลย คืนทรัพย์สินที่ฝากไม่ได้เท่านั้น คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

ส่วนปัญหาที่โจทก์ฎีกามาด้วยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามที่ปรากฏในฎีกา โจทก์ข้อ 2.3 นั้น เนื่องจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดใน ประเด็นนี้มาและเห็นสมควรให้มีการวินิจฉัยไปตามลำดับชั้นศาล จึงให้ย้อนสำนวน ไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวแล้วมีคำพิพากษาใหม่ต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในส่วนที่วินิจฉัยเรื่อง อายุความ และให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

หรือไม่ เพียงใดแล้วมีคำพิพากษาดำรงคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้น
ต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 1

(อำนวยการ หมวดเมือง-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พันธุวิธ ปาณิกบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>